

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 492/2535

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โจทก์

นายธีระ วิริยะกิจจานนท์

จำเลย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 252, มาตรา 280

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า โจทก์ไม่มีส่วนได้เสียไม่มีอำนาจยื่นฎีกา จึงไม่รับเป็นฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า โจทก์ในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาและผู้รับจำนอง ย่อมได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำของผู้ซื้อเดิมเพราะทำให้โจทก์ได้รับเงินสุทธิจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองน้อยกว่าราคาเดิม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 280 บัญญัติว่า เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวิธีบังคับคดีอันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นโจทก์จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย มีอำนาจยื่นฎีกาได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ การส่งสำเนาคำร้องให้แก่จำเลยไม่สามารถ จะกระทำได้ โจทก์จึงขอให้ประกาศหน้าศาลแทน (อันดับ 92,93)

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินที่ค้างชำระวันครบกำหนดสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี (9 มกราคม 2528) เป็นเงิน 877,725.98 บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี คำนวณถึงวันฟ้อง (16 กันยายน 2528) และให้ จำเลยชำระดอกเบี้ยอัตราดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องจนกว่า จะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วน ให้ยึดทรัพย์สินจำนองโจทก์ไว้ตามที่

ปรากฏในฟ้องและทรัพย์สินอื่นบังคับชำระหนี้จนครบ กับให้จำเลยชดใช้ค่าฤชา
ธรรมเนียมโดยกำหนดค่าทนายความ 3,000 บาทแก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก
จำเลยทราบคำบังคับแล้วไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์ โจทก์จึงขอบังคับคดี
และเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2532 เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดที่ดินโฉนด
เลขที่ 8713 แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เลขที่ 40 กรรมสิทธิ์ของจำเลยไปตามคำสั่งศาลปรากฏว่านางสบายดี กิตติไพศาลกุล
เป็นผู้เสนอราคาสูงสุดและเป็นผู้ซื้อได้ในราคา 1,020,000 บาท แต่นางสบายดีไม่วาง
ชำระเงินมัดจำค่าซื้อตามสัญญา เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงได้ประกาศขายทอดตลาด
ทรัพย์สินดังกล่าวใหม่ มีผู้ซื้อ รายใหม่เสนอราคาสูงสุดและซื้อได้ในราคา 670,000
บาท และผู้ซื้อได้ชำระราคาครบถ้วนแล้ว การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งหลังได้ราคา
ต่ำกว่าการขายครั้งแรก ดังนั้นนางสบายดี ผู้ซื้อเดิมจะต้องรับผิดชอบในจำนวนเงิน
สุทธิส่วนที่ขาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 516 เป็นเงิน
334,520 บาทเจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งให้นางสบายดีนำเงินจำนวนดังกล่าวไป
ชำระ แต่นางสบายดีเพิกเฉย เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงได้ทำหนังสือฉบับลงวันที่ 19
มิถุนายน 2533 รายงานศาลชั้นต้นทราบ และขอให้ศาลออกหมายบังคับคดียึดอายัด
ทรัพย์สินของนางสบายดีต่อไป ศาลชั้นต้นสั่งในหนังสือของเจ้าพนักงานบังคับคดี (6
กรกฎาคม 2533) ว่าไม่มีกฎหมายให้อำนาจเจ้าพนักงานบังคับคดีที่จะร้องขอบังคับ
คดีในกรณีเช่นนี้ได้ จึงไม่อาจดำเนินการให้ตามหนังสือนี้ได้แจ้งพนักงานบังคับคดี
ทราบ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 88)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 89)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้วเห็นว่า ถือว่าโจทก์เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดี ยึดอายัดทรัพย์สินของนางสบายดี กิตติไพศาลกุล โจทก์จึงมีสิทธิฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้ ให้รับฎีกาของโจทก์ไว้ดำเนินการต่อไป

พิจาระห์แล้วเห็นว่า ถือว่าโจทก์เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดี ยึดอายัดทรัพย์สินของนางสบายดี กิตติไพศาลกุล โจทก์จึงมีสิทธิฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้ ให้รับฎีกาของโจทก์ไว้ดำเนินการต่อไป

(ชวลิต พรายภู-ตัน เวทไว-สมาน เวทวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>